



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 03
Rotel 030109

DOM
2019-11-21
Stockholm

Mål nr
T 7172-19

Sid 1 (3)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Attunda tingsrätts dom 2019-05-29 i mål nr T 6749-18, se bilaga A

PARTER

Klagande

Nicolas Toro Bravo, 19950117-0634
Ullvidevägen 63 A
162 44 Vällingby

Ombud: Advokat Christina Mansfeld
Advokat Gunilla Olsson AB
Mälartorget 19
111 27 Stockholm

Motpart

Carmen Dehqan, 19950902-9089
Sadelmakargatan 11
749 59 Enköping

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Anna Edelhjelm
Advokatfirman Edelhjelm AB
Karlavägen 86
115 22 Stockholm

SAKEN

Barns boende m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Med ändring av punkterna 2–5 i tingsrättens domslut förordnar hovrätten följande:

1. Alexander Bergfors, 140825-2755, ska bo hos Nicolas Toro Bravo.
2. Alexander Bergfors ska ha rätt till umgänge med Carmen Dehqan enligt följande.
 - a) Var tredje helg från fredag eftermiddag till söndag kl. 17, med början v. 47.
 - b) Varannan jul från dagen innan skolornas jullov till den 30 december

Dok.Id 1547039

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 669 80 E-post: svea.avd3@dom.se www.svea.se		måndag – fredag 09:00–16:30

kl. 13, med början 2019.

- c) Vartannat nyår, från den 30 december kl. 13 till dagen före första skoldagen efter lovet kl. 16, med början 2020/2021.
- d) Vartannat sportlov, vecka 9, från sista skoldagen innan lovet till dagen före första skoldagen efter lovet kl. 16, med början 2021.
- e) Vartannat påsklov, från sista skoldagen innan lovet till dagen före första skoldagen efter lovet kl. 16, med början 2022.
- f) Vartannat höstlov, vecka 44, från sista skoldagen innan lovet till dagen före första skoldagen efter lovet kl. 16, med början 2022.
- g) Under sommarlovet, fyra veckor varje sommar uppdelat på två perioder om två veckor vardera. Det ska gå minst två veckor mellan de två perioderna. Parterna ska senast den 1 april varje år meddela tid för önskat sommar-
umgänge. Nicolas Toro Bravo har förtur att välja veckor jämna år och
Carmen Dehqan har förtur att välja veckor ojämna år.

3. Hämtning inför umgänge ska ske på förskolan och lämning ska ske på T-Centralen. Är förskolan stängd eller är Alexander Bergfors sjuk eller av annan anledning inte på förskolan ska hämtning ske på T-Centralen.

4. Alexander Bergfors ska ha motsvarande rätt till obruten samvaro med Nicolas Toro Bravo enligt punkterna 2 b–g.

5. Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Anna Edelhjelm till 45 713 kr, varav 36 570 kr för arbete och 9 143 kr för mervärdesskatt.

YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN

Sedan Nicolas Toro Bravo överklagat tingsrättens dom i fråga om boende för parternas gemensamma son Alexander Bergfors har parterna nått en samförståndslösning avseende frågorna om boende och umgänge i enlighet med vad som framgår av punkterna 1–4 i hovrättens domslut. De är vidare överens om att tingsrättens dom ska gälla i fråga om att vårdnaden om Alexander även fortsättningsvis ska vara gemensam. Utöver vad som framgår av hovrättens domslut är parterna också överens om att Alexander ska bo växelvis hos parterna, med en vecka i taget, när Carmen Dehqan flyttar tillbaka till Stockholm.

Parterna har begärt att hovrätten med ändring av punkterna 2–5 i tingsrättens domslut ska meddela dom i enlighet med samförståndslösningen när det gäller frågorna om boende och umgänge.

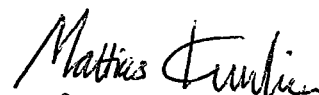
HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Hovrätten anser att det som Nicolas Toro Bravo och Carmen Dehqan har kommit överens om är förenligt med Alexanders bästa. Tingsrättens domslut vad gäller boende och umgänge ska därför ändras i enlighet med vad parterna har kommit överens om i dessa delar.

Tingsrättens domslut i fråga om vårdnad är inte föremål för hovrättens prövning och står därmed fast. Av det följer att parterna även fortsättningsvis har gemensam vårdnad om Alexander.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2019-12-19



I avgörandet har deltagit hovrättsråden Jens Wieslander och Henrik Matz, referent, samt tf. hovrättsassessorn Mattias Kumlien.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvillå förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se



PARTER

BILAGA A

Kärande

NICOLAS Roberto Toro Bravo, 950117-0634
Ullvidevägen 63 A Lgh 1003
162 44 Vällingby

Ombud: Advokaten Christina Mansfeld
Advokat Gunilla Olsson AB
Mälartorget 19
111 27 Stockholm

Svarande

CARMEN Frida Julianna Dehqan, 950902-9089
Sadelmakargatan 11 Lgh 1402
749 59 Enköping

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokaten Anna Edelhjelm
Advokatfirman Edelhjelm AB
Karlavägen 86
115 22 Stockholm

DOMSLUT

1. Nicolas Toro Bravo och Carmen Dehqan ska även fortsättningsvis ha gemensam vårdnad om Alexander Bergfors, 140825-2755.
2. Alexander ska bo hos Carmen Dehqan.
3. Alexander ska ha rätt till umgänge med Nicolas Toro Bravo enligt följande.
 - a) Varje torsdag eftermiddag i ojämn vecka till måndag morgon i jämn vecka.
 - b) Under sommaren 2019, veckorna 29, 30, 38 och 39.
 - c) Från och med 2020, fyra veckor varje sommar uppdelat på två perioder om två veckor vardera. Det ska gå minst två veckor mellan de två

Dok.Id 905919

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 940	Tingsvägen 11	08-561 696 02		måndag – fredag
191 29 Sollentuna		E-post: tvistemalarende.attunda.tingsratt@dom.se www.attundatingsratt.domstol.se		08:00–16:30

perioderna. Parterna ska senast den 1 april varje år meddela tid för önskat sommarumgänge. Nicolas Toro Bravo har förtur att välja veckor jämna år och Carmen Dehqan ojämna år.

- d) Vartannat år i samband med skolornas höstlov, från sista dagen innan lovet till dagen före första skoldagen efter lovet kl. 16.00, med början 2019.
- e) Varannan julhelg, från dagen innan skolornas jullov till den 30 december kl. 13.00, med början 2020.
- f) Varannan nyårshelg, från den 30 december kl. 13.00 till dagen före första skoldagen efter lovet kl. 16.00, med början 2019/2020.
- g) Vartannat år i samband med skolornas sportlov, från sista dagen innan lovet till dagen före första skoldagen efter lovet kl. 16.00, med början 2020.
- h) Vartannat år i samband med skolornas påsklov, från sista dagen innan lovet till dagen före första skoldagen efter lovet kl. 16.00, med början 2021.

- 4. Hämtning och lämning vid varje umgängestillfälle ska ske på Alexanders förskola. Om Alexander inte är på förskolan ska hämtning och lämning ske utanför Carmen Dehqans bostad.
 - 5. Besluten under punkterna 1–4 ska gälla omedelbart utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.
 - 6. Tingsrättens tidigare interimistiska beslut den 30 oktober 2018 ska inte längre gälla.
 - 7. Tingsrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Anna Edelhjelm till 91 953 kr, varav 69 000 kr avser arbete, 3 795 kr avser tidsspillan, 767 kr avser utlägg och 18 391 kr avser mervärdesskatt.
-

BAKGRUND

Nicolas Toro Bravo och Carmen Dehqan har tillsammans sonen Alexander Bergfors, född 2014. Vårnaden om Alexander är gemensam. Parterna träffades och blev ett par 2013 och avslutade sedan sin relation 2014.

Parterna har tidigare tvistat om vårdnad, boende och umgänge avseende Alexander vid Attunda tingsrätt (mål T 7143-17) och vid Uppsala tingsrätt (mål T 2440-16).

Nicolas Toro Bravo väckte talan i det förevarande målet i juli 2018. Efter muntlig förberedelse i målet beslutade tingsrätten interimistiskt den 30 oktober 2018 att Alexander skulle ha sitt stadigvarande boende hos Carmen Dehqan samt att Alexander skulle ha rätt till umgänge med Nicolas Toro Bravo varannan helg, ojämna veckor, från fredag till måndag morgon. Tingsrätten beslutade därefter interimistiskt den 12 december 2018 att Alexander skulle ha rätt till umgänge med Nicolas Toro Bravo från den 23 december 2018 till den 30 december 2018 samt att Alexander skulle ha rätt till obruten samvaro med Carmen Dehqan från den 30 december 2018 till den 7 januari 2019.

Tingsrätten har inhämtat upplysningar från socialförvaltningen i Enköpings kommun och från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Stockholms kommun. Tingsrätten har även inhämtat en vårdnads-, boende- och umgängesutredning från Socialförvaltningen i Enköpings kommun.

YRKANDEN M.M.**Vårdnad**

Nicolas Toro Bravo har yrkat att vårdnaden om Alexander fortfarande ska vara gemensam. Om tingsrätten skulle finna att någon av föräldrarna ska ha ensam vårdnad om Alexander har Nicolas Toro Bravo yrkat att han ska tillerkännas ensam vårdnad.

Carmen Dehqan har motsatt sig gemensam vårdnad och yrkat att hon ska tillerkännas ensam vårdnad om Alexander.

Boende

Nicolas Toro Bravo har yrkat att Alexander ska ha sitt stadigvarande boende hos honom. Carmen Dehqan har motsatt sig detta och yrkat att Alexander, för det fall tingsrätten skulle förordna att parterna ska ha fortsatt gemensam vårdnad, ska ha sitt stadigvarande boende hos henne.

Umgänge

Nicolas Toro Bravo

Om Carmen Dehqan tillerkänns ensam vårdnad om Alexander eller om Alexander ska bo hos Carmen Dehqan har Nicolas Toro Bravo yrkat att Alexander ska ha rätt till umgänge med honom enligt följande.

- a) Varje torsdag eftermiddag i ojämn vecka till måndag morgon i jämn vecka.
- b) Under sommaren 2019, veckorna 29, 30, 38 och 39.
- c) Från och med 2020, fyra veckor varje sommar uppdelat på två perioder om två veckor vardera. Det ska gå minst två veckor mellan perioderna. Parterna ska senast den 1 april varje år meddela tid för önskat sommarumgänge. Nicolas Toro Bravo ska ha förtur att välja veckor jämna år och Carmen Dehqan ojämna år.
- d) Varje år i samband med skolornas höstlov, från sista dagen innan lovet till första dagen efter lovet.
- e) Varannan julhelg, jämna år, från dagen innan skolornas jullov till den 30 december kl. 13.00.
- f) Varannan nyårshelg, ojämna till jämna år, från den 30 december kl. 13.00 till första skoldagen efter lovet.
- g) Varje år i samband med skolornas sportlov, från sista dagen innan lovet till första dagen efter lovet.

- h) Vartannat år, ojämna år, i samband med skolornas påsklov, från sista dagen innan lovet till första dagen efter lovet.

Om Nicolas Toro Bravo tillerkänns ensam vårdnad om Alexander eller om Alexander ska bo hos honom har han yrkat att Alexander ska ha rätt till obruten samvaro med honom motsvarande punkterna b)–h). För det fallet har han även medgett att Alexander ska ha rätt till umgänge med Carmen Dehqan på motsvarande vis; beträffande 2019 dock att Alexander ska ha rätt till umgänge med Carmen Dehqan vecka 27 och 34.

Carmen Dehqan

Carmen Dehqan har motsatt sig Nicolas Toro Bravos umgängesyrkanden. Hon har medgett att Alexander ska ha rätt till umgänge med Nicolas Toro Bravo enligt följande:

- a) Varje fredag efter förskolans slut i ojämn vecka till måndag morgon innan förskolans början i jämn vecka.
- b) Under sommaren 2019, veckorna 29, 31 och 39.
- c) Från och med 2020, tre veckor varje sommar uppdelat på tre perioder om vardera en vecka. Parterna ska senast den 1 april varje år meddela tid för önskat sommarumgänge. Nicolas Toro Bravo ska ha förtur att välja veckor jämna år och Carmen Dehqan ojämna år.
- d) Vartannat år i samband med skolornas höstlov, ojämna år, från sista dagen innan lovet till dagen före första skoldagen efter lovet kl. 16.00.
- e) Varannan julhelg, jämna år, från dagen innan skolornas jullov till den 30 december kl. 13.00.
- f) Varannan nyårshelg, ojämna till jämna år, från den 30 december kl. 13.00 till dagen före första skoldagen efter lovet kl. 16.00.
- g) Vartannat år i samband med skolornas sportlov, jämna år, från sista dagen innan lovet till dagen före första skoldagen efter lovet kl. 16.00.
- h) Vartannat år i samband med skolornas påsklov, ojämna år, från sista dagen innan lovet till dagen före första skoldagen efter lovet kl. 16.00.

Om Nicolas Toro Bravo tillerkänns ensam vårdnad om Alexander eller om Alexander ska bo hos honom har Carmen Dehqan yrkat att Alexander ska ha rätt till umgänge med henne varje onsdag i jämn vecka till måndag i ojämna vecka. Hon har även yrkat att Alexander för det fallet ska ha rätt till umgänge med henne sommaren 2019, veckorna 27, 30 och 34, samt att Alexander ska ha rätt till umgänge med henne motsvarande det umgänge hon medgett för Nicolas Toro Bravo, punkterna c-h.

Parterna är överens om att hämtning och lämning ska ske på Alexanders förskola. Om han inte är på förskolan ska hämtning och lämning ske utanför Carmen Dehqans bostad.

Parterna har framställt sina yrkanden interimistiskt, från dag för dom.

UTREDNING

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid huvudförhandlingen har parterna hörts i fria partsförhör.

På Nicolas Toro Bravos begäran har vittnesförhör hållits med hans sambo Camilla Castro, hans bror Matias Toro Bravo samt med Alexanders förskolelärare Eva-Britt Eklund. Nicolas Toro Bravo har som skriftlig bevisning åberopat delar av vårdnads-, boende- och umgängesutredningen, utdrag från Skatteverket angående Carmen Dehqans folkbokföring, BBiC-utredning, frånvarorapport från förskolan och journalanteckningar.

På Carmen Dehqans begäran har vittnesförhör hållits med hennes make Sadeq Dehqan samt med hennes vän Laura Caamano Jaramillo. Carmen Dehqan har som skriftlig bevisning åberopat delar av vårdnads-, boende- och umgängesutredningen, hotbrev och snabbupplysningar.

I den vårdnads-, boende- och umgängesutredning som tingsrätten inhämtat föreslås att vårdnaden om Alexander fortfarande ska vara gemensam, att Alexander ska bo hos Carmen Dehqan och att Alexander ska ha rätt till umgänge med Nicolas Toro Bravo varannan helg (ojämna veckor) från fredag till måndag morgon.

GRUNDER

Båda parterna har gjort gällande att deras respektive yrkanden är mest förenliga med Alexanders bästa.

I boendefrågan har Nicolas Toro Bravo även anført att han är den förälder som bäst skulle tillgodose att Alexanders omvårdnad och Alexanders behov av kontinuitet. Han skulle även bäst tillgodose att Alexander får en nära kontakt med båda föräldrarna. Nicolas Toro Bravo har vidare anført att Carmen Dehqan brister i sin kommunikation och i sin informationsskyldighet som boendeförälder.

I vårdnads- och boendefrågorna har Carmen Dehqan anført att det finns så djupgående samarbetsproblem mellan parterna att fortsatt gemensam vårdnad inte är möjligt. Hon har även anført att Nicolas Toro Bravo är olämplig som vårdnadshavare och boendeförälder.

UTVECKLING AV TALAN

Till utveckling av sin talan och i fria partsförhör har parterna i huvudsak anført följande.

Nicolas Toro Bravo

Parterna hade en kort relation med varandra mellan 2013 och 2014. Carmen Dehqan var under 2009–2014 placerad i HVB-hem och hos jourfamilj. När Carmen Dehqan blev gravid sa hon till Nicolas Toro Bravo att hon skulle göra abort. Parterna gjorde därefter slut varefter de inte hade någon kontakt med varandra. Carmen Dehqan gjorde

dock inte abort. Alexander föddes utan Nicolas Toro Bravos vetskap i augusti 2014. När Alexander fötts placerades Carmen Dehqan på ett utredningshem men hon avbröt vistelsen efter ett dygn. Flera orosanmälningar gjordes avseende Carmen Dehqan, bl.a. från BB, placeringsenheten och läkare på kvinnokliniken, eftersom det fanns en oro över Carmen Dehqans omvårdnadsförmåga.

Efter Alexanders födsel skickade Carmen Dehqan en bild på Alexander till Nicolas Toro Bravos mamma och skrev att det var hennes barnbarn. Nicolas Toro Bravo försökte därefter få tag på Carmen Dehqan men hon gick inte att nå. Under sommaren 2015 berättade emellertid några vänner till Nicolas Toro Bravo att de sett Carmen Dehqan gå runt med ett litet barn. Det visade sig att Carmen Dehqan uppgett till familjerätten att en person vid namn Christoffer var pappa till Alexander. På Nicolas Toro Bravos begäran gjordes ett DNA-test där det framgick att han var fadern. Efter att faderskapet bekräftats började han och Alexander att umgås och parterna började även gå i samarbetssamtal.

I mars 2016 avbröt Carmen Dehqan dock Alexanders umgänge med Nicolas Toro Bravo på grund av att Alexander hade fått ett blåmärke vid ögat efter ett umgängestillfälle med honom. Alexander hade fått blåmärket när han åkte pulka och ett annat barn åkte på honom med en snow racer. Nicolas Toro Bravo hade underrättat Carmen Dehqan om händelsen och hon hade svarat att det är sånt som händer. Carmen Dehqan gjorde trots det en orosanmälan varefter Nicolas Toro Bravo inte fick träffa Alexander. Med anledning därav lämnade Nicolas Toro Bravo in en stämningsansökan vid Uppsala tingsrätt i april 2016. I februari 2017 kom parterna överens i målet om gemensam vårdnad och ett upptrappat umgänge. Umgänget mellan Alexander och Nicolas Toro Bravo fungerade därefter bra under våren 2017 och umgänget övergick sedan på Nicolas Toro Brvaos initiativ till ett växelvist boende för Alexander.

Under sommaren 2017 gjorde dock Carmen Dehqan en ny orosanmälan och avbröt all kontakt mellan Alexander och Nicolas Toro Bravo igen. Hon påstod att hon upptäckt blåmärken och rivmärken på Alexander efter en boendevecka hos Nicolas Toro Bravo. Nicolas Toro Bravo väckte talan på nytt mot Carmen Dehqan i Attunda tingsrätt i

augusti 2017. I maj 2018 kom parterna överens i målet om att Alexander skulle bo växelvist hos dem.

I juni 2018 avbröt Carmen Dehqan återigen all kontakt mellan Alexander och Nicolas Toro Bravo. Anledningen var en diskussion parterna haft vid en överlämning av Alexander till Nicolas Toro Bravo. Carmen Dehqan ville diskutera en fråga angående Alexanders förskola inför Alexander, vilket Nicolas Toro Bravo inte tyckte var bra. Carmen Dehqan blev arg eftersom han inte ville diskutera och hon satte sig på förarsätet i Nicolas Toro Bravos bil och vägrade vid tillsägning att lämna bilen. Nicolas Toro Bravo fick till slut ringa till polisen varefter Carmen Dehqan blev ännu argare och slog honom i ansiktet, magen och på ryggen. Nicolas Toro Bravo tvingades lämna platsen utan Alexander som fick stanna med Carmen Dehqan. Efter händelsen gjorde Carmen Dehqan en ny orosanmälan och vägrade att lämna ut Alexander till Nicolas Toro Bravo. Nicolas Toro Bravo väckte därför talan i det förevarande målet vid Attunda tingsrätt i juli 2018.

Carmen Dehqan är olämplig som boendeförälder. Carmen Dehqan har, utan att ha fog för det, vägrat att lämna ut Alexander till Nicolas Toro Bravo vid flera tillfällen samt gjort omotiverade orosanmälningar. Sedan Alexander föddes har han behövt flytta med Carmen Dehqan vid nio tillfällen och han har gått i tre olika förskolor. Den första flytten skedde när Alexander bara var fem dagar gammal. Vid ett tillfälle har Alexander bott på sin nya adress i endast 14 dagar innan nästa flytt. Carmen Dehqan bor sedan januari 2018 i Enköping. Under 2018 har flera utredningar om ekonomiskt bistånd inletts vid socialtjänsten i Enköpings kommun på grund av att Carmen Dehqan och hennes make Sadeq Dehqan inte har betalat sin hyra i tid. Utredningarna har avslutats då Carmen Dehqan och Sadeq Dehqan inte har medverkat. Vidare har det inkommit en anmälan den 27 november 2018 till kommunen från Carmen Dehqans och Sadeq Dehqans elbolag angående avstängning av el på grund av obetald faktura. Det har även inkommit en anmälan den 6 december 2018 från Kronofogdemyndigheten om vräkning samt en anmälan den 2 januari 2019 från hyresvärden om uppsägning på grund av obetald hyresskuld.

Carmen Dehqan informerar inte Nicolas Toro Bravo i frågor kring Alexander, såsom vårdkontakter och förskola. Nicolas Toro Bravo har själv fått leta upp information. Nicolas Toro Bravo underrättar i sin tur Carmen Dehqan om omständigheter runt Alexander, exempelvis när han tagit med Alexander till sjukhuset. Carmen Dehqan har även vägrat att lämna ut Alexanders pass till Nicolas Toro Bravo då hon påstått att Alexander inte behövt passet för den aktuella resan. Hon har även påstått att Nicolas Toro Bravo har rest Tyskland med Alexander utan att berätta det för henne, vilket inte stämmer.

Nicolas Toro Bravo har aldrig hotat eller varit våldsam mot Carmen Dehqan eller Alexander.

Carmen Dehqan

Under parternas förhållande blev Carmen Dehqan utsatt för fysisk och psykisk misshandel från Nicolas Toro Bravo. När Carmen Dehqan blev gravid berättade hon för Nicolas Toro Bravo att hon ville behålla barnet men han tyckte att de var för unga för att få barn. Han bokade därför en tid för abort. Carmen Dehqan förklarade dock för honom att hon inte skulle göra abort. Under graviditeten hotade Nicolas Toro Bravo med att han skulle sparka henne i magen så att hon skulle förlora barnet. Till slut avslutade parterna sitt förhållande. Under den fortsatta graviditeten skrev hon till Nicolas Toro Bravo varje månad och bad honom att förbereda sig inför att barnet skulle komma. När Alexander föddes i augusti 2014 försökte Carmen Dehqan få tag på Nicolas Toro Bravo. Hon skickade även en bild på Alexander till Nicolas Toro Bravos mamma och skrev att det var hennes barnbarn. Carmen Dehqan lade även ut flera bilder på Alexander på sociala medier. Hon försökte inte på något sätt hemlighålla födseln. Carmen Dehqan har aldrig uppgett till någon myndighet att Christoffer var Alexanders pappa utan hon har hela tiden vetat att det var Nicolas Toro Bravo. I juli 2015 fick Carmen Dehqan kontakt med Nicolas Toro Bravos familj och de ville träffa Alexander. I september 2015 gjorde Nicolas Toro Bravo ett DNA-test som visade att han var Alexanders pappa. Under julhelgen 2015 träffades Nicolas Toro Bravo och Alexander för första gången.

Parterna kom därefter överens om att gå i samarbetsamtal och att Alexander skulle ha umgänge med Nicolas Toro Bravo varannan helg. Nicolas Toro Bravo dök dock endast upp vid några av umgängestillfällena. Carmen Dehqan avbröt umgänget i mars 2016 efter att hon upptäckt blåmärken, rivmärken och en svullen tå på Alexander efter ett umgängestillfälle med Nicolas Toro Bravo. Hon frågade Nicolas Toro Bravo hur skadorna uppkommit men han uppgav att han inte hade någon aning. Carmen Dehqan uppsökte sjukvården som tog skadorna på stort allvar och det gjordes en orosanmälan. Socialtjänsten sa till Carmen Dehqan att hon inte skulle lämna ut Alexander till Nicolas Toro Bravo varför hon valde att inte göra det. Nicolas Toro Bravo väckte talan i Uppsala tingsrätt i april 2016 varefter parterna kom överens i februari 2017 om upptrappat umgänge. Under våren 2017 ville Nicolas Toro Bravo trappa upp umgänget till ett växelvist boende vilket Carmen Dehqan gick med på. Under det växelvisa boendet glömde eller struntade Nicolas Toro Bravo i att hämta Alexander på förskolan vid flera tillfällen.

Under sommaren 2017, efter en boendevecka hos Nicolas Toro Bravo, upptäckte Carmen Dehqan nya blåmärken och rivsår på Alexander. Alexander var ledsen och rädd och berättade för Carmen Dehqan att hans pappa gjort honom illa. Carmen Dehqan kontaktade socialtjänsten som avrådde henne från att lämna Alexander till Nicolas Toro Bravo. Hon polisanmälde även händelsen men utredningen lades ned.

Nicolas Toro Bravo väckte talan igen i augusti 2017. Under våren 2018 bad Nicolas Toro Bravo om Alexanders pass för en resa till Norge. I efterhand berättade dock Alexander att Nicolas Toro Bravo tagit med honom till Tyskland i stället. I maj 2018 kom parterna överens om att Alexander skulle bo växelvist hos dem. Parterna var även överens om att Alexander skulle gå i förskola i Enköping. Nicolas Toro Bravo bröt emellertid mot överenskommelsen och Carmen Dehqan fick reda på från förskolan att Alexander inte var där under Nicolas Toro Bravos boendeveckor. Alexander var i stället hemma hos mamman till Nicolas Toro Bravos flickvän. Nicolas Toro Bravo uppgav även att han ville att Alexander skulle gå i två förskolor vilket Carmen Dehqan besvarade med att Enköpings kommun inte tillåter det. Det visade sig också att Nicolas

Toro Bravo aktivt sökt förskoleplats i Vällingby och uppgett att han var ensam vårdnadshavare och boendeförälder till Alexander. Agerandet gjorde att Alexander riskerade att bli av med sin förskoleplats i Enköping.

Den 18 juni 2018 skulle Nicolas Toro Bravo hämta Alexander vid Carmen Dehqans bostad. Parterna började diskutera Alexanders förskola och satte sig i Nicolas Toro Bravos bil. Nicolas Toro Bravo visade vilken förskola han sökt plats på och Carmen Dehqan sa att hon inte tyckte att det var okej att han riskerat Alexanders förskoleplats i Enköping. Nicolas Toro Bravo blev då jättearg och försökte dra ut Carmen Dehqan ur bilen. Alexander, som satt i baksätet, blev ledsen och ville att Carmen Dehqan skulle sitta kvar i bilen. Nicolas Toro Bravo gick ut ur bilen och ringde 112. Carmen Dehqan ringde till Sadeq Dehqan och bad honom att komma ut. Sadeq Dehqan kom ut med hans och Carmen Dehqans yngre son och bad Nicolas Toro Bravo att lägga på luren. Nicolas Toro Bravo gick emot Sadeq Dehqan på ett aggressivt sätt. Carmen Dehqan skrek åt honom att sluta varvid Nicolas Toro Bravo höll i henne och försökte flytta på henne. Carmen Dehqan slog inte Nicolas Toro Bravo. Nicolas Toro Bravo åkte därefter iväg och skrek något med ordet hora till Carmen Dehqan. Alexander mådde mycket dåligt av händelsen och Carmen Dehqan avbröt därför hans umgänge med Nicolas Toro Bravo. Alexander är fortfarande påverkad av händelsen.

Nicolas Toro Bravo väckte därefter talan i det förevarande målet. Carmen Dehqan har under den nuvarande domstolsprocessen fått ett hotbrev lämnat vid sin brevlåda med innebörden att hon ska göra rätt vid den muntliga förberedelsen eller annars dö. Hon har även mottagit ett stort antal hotfulla samtal på appen messenger. Den som ringt samtalen har haft en förvrängd röst och har bl.a. sagt att denne ska skära halsen av henne och att hennes son ska bo hos sin pappa. Det är sannolikt Nicolas Toro Bravo som ringt och skickat hotbrevet. Carmen Dehqan har vid ett tillfälle även blivit hotad av Nicolas Toro Bravos pappa.

Nicolas Toro Bravo är olämplig som vårdnadshavare och boendeförälder. Han har varit våldsam mot både Carmen Dehqan och Alexander. Han har även hotat Carmen

Dehqan och hennes familj. Carmen Dehqan har som boendeförälder hållit Nicolas Toro Bravo informerad i frågor rörande Alexander men Nicolas Toro Bravo har inte visat intresse. Nicolas Toro Bravo har inte heller valt att följa med Alexander till hans olika vårdinstanser. Det är Carmen Dehqan som alltid har tagit hand om Alexander och hon är hans trygga punkt. Alexander har bott i Enköping med henne i snart ett och ett halvt år samt går i förskola där. Det är bäst för honom att bo kvar hos henne.

DOMSKÄL

Allmänna utgångspunkter

Målet gäller vårdnad, boende och umgänge för Alexander, 4 år. Barnets bästa ska vara avgörande för tingsrättens dom (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Det finns inga andra intressen som kan gå före barnets bästa, t.ex. rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av kontakt med barnet. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Gemensam eller ensam vårdnad

Tingsrätten ska först ta ställning till om vårdnaden om Alexander ska fortsätta att vara gemensam eller om någon av föräldrarna ska ha ensam vårdnad. Vad som är bäst för barnet i valet mellan ensam och gemensam vårdnad måste bestämmas utifrån en bedömning av förhållandena i varje enskilt fall. Det finns ingen presumtion för eller emot gemensam vårdnad.

Risken för att barnet far illa

Som nämnts ovan ska tingsrätten vid sin bedömning fästa särskilt avseende vid risken för att barnet far illa. Ett barn har en absolut rätt att inte bli utsatt för våld, övergrepp eller annan kränkande behandling i hemmet. Om en förälder utsätter ett barn eller någon annan i familjen för våld, trakasserier eller andra kränkningar, är det i de allra

flesta fall bäst för barnet att den föräldern inte får del i vårdnaden (prop. 2005/06:99 s. 42).

Carmen Dehqan har berättat att Nicolas Toro Bravo har misshandlat henne fysiskt och psykiskt samt att han har varit våldsam och hotfull mot henne och hennes sambo i Alexanders närvaro. Hon har vidare berättat att hon mottagit hotbrev och hotfulla samtal från en person som hon menar är Nicolas Toro Bravo. Carmen Dehqan har även berättat att hon vid två tillfällen, efter att Alexander haft umgänge med Nicolas Toro Bravo, funnit skador på Alexander i form av blåmärken, rivmärken och svullnad. Hon har vidare berättat att Alexander har sagt att hans pappa gör honom illa. De uppgifter Carmen Dehqan lämnat stöds till vissa delar av vad Sadeq Dehqan har berättat i förhör.

Mot denna beskrivning står Nicolas Toro Bravos uppgifter samt de uppgifter hans bror och sambo har lämnat. De har beskrivit att Nicolas Toro Bravo har god hand om Alexander och att det inte förekommit något våld eller annat olämplig beteende i umgänget dem emellan. Nicolas Toro Bravo har tillbakavisat Carmen Dehqans uppgifter om att han skulle ha varit våldsam eller hotfull mot Alexander eller henne. Han har själv anfört att Carmen Dehqan utövat våld mot honom genom att ha slagit honom på huvudet, magen och ryggen.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Tingsrätten konstaterar i sin riskbedömning att båda parterna har riktat anklagelser mot varandra om våld och olämpligt beteende. Båda parternas uppgifter stöds till vissa delar av vad de olika vittnena har berättat. Tingsrätten noterar även att Carmen Dehqan vid tre tillfällena ställt in umgänget mellan Alexander och Nicolas Toro Bravo då hon uppgett att hon funnit skador på Alexander. Tingsrätten finner anklagelserna om våld och hot oroväckande och att de utgör riskfaktorer för Alexander. Det är emellertid inte klarlagt vad som faktiskt har skett eftersom parterna har gett mycket olika bilder av de händelser som hänvisats till. På den utredningen som finns i målet finner tingsrätten inte att det är visat att någon av parterna har gjort sig skyldig till våld eller hot mot den

andre eller mot Alexander. I den vårdnads-, boende- och umgängesutredning som tingsrätten inhämtat bedömer även utredarna att de risker gällande Alexander som framkommit i deras analys inte är så allvarliga att de medför att någon av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare. Tingsrätten delar den uppfattningen. Mot bakgrund därav finner tingsrätten att det inte föreligger risk för att Alexander far illa i samvaron med någon av föräldrarna.

Föräldrarnas samarbetsförmåga

I valet mellan gemensam och ensam vårdnad ska tingsrätten även särskilt fästa avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad förutsätter normalt att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete. Vårdnadsformen får inte användas som ett medel för att tvinga föräldrarna till samarbete. Barn mår inte bra av ständiga konflikter mellan föräldrarna och möjligheten att döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja måste användas med stor försiktighet och lyhördhet. Att föräldrarna måste ha ett någorlunda konfliktfritt samarbete innebär inte att de alltid måste ha samma uppfattning. De måste dock kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnet. Om föräldrarna saknar vilja och förmåga att sätta barnets bästa före den egna konflikten färgar detta omvårdnaden om barnet (prop. 2005/06:99 s. 51). Uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern liksom för bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämkasamman sin uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa (NJA 2007 s. 382).

Inledningsvis kan nämnas att detta är parternas tredje tvist om Alexander samt att de båda, såväl i de skriftliga utredningarna som under huvudförhandlingen, uttryckt misstro för varandras personliga egenskaper och lämplighet. Vidare har båda parterna anfört att den andre brister i sin kommunikation och i att informera den andre i frågor gällande Alexander. Av vårdnads-, boende- och umgängesutredningen framgår det att utredarna bedömer att föräldrarna har samarbetssvårigheter, att de saknar tilltro till varandra och har en bristande dialog. Utredarna har emellertid också bedömt att det finns förutsättningar för föräldrarna att nå ett bättre samarbete om de får hjälp. De har

även bedömt att det vid ensam vårdnad finns en risk för att den andre föräldern utesluts mer ur Alexanders liv.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Tingsrätten konstaterar att parterna, trots de samarbetssvårigheter som nämnts ovan, under perioder har samarbetat väl i frågor som gäller Alexander. I det förevarande målet har även det interimistiskt beslutade umgänget mellan Alexander och Nicolas Toro Bravo löpt på med hämtningar och lämningar mellan föräldrarna. De nuvarande samarbetssvårigheterna mellan föräldrarna är dock inte bra för Alexander och tingsrätten bedömer därför att det är mycket viktigt att föräldrarna börjar kommunicera och informera varandra i frågor rörande honom. Tingsrätten anser emellertid att parternas samarbetssvårigheter inte löses bäst genom att den gemensamma vårdnaden upplöses. Parternas samarbetssvårigheter är inte heller så allvarliga att gemensam vårdnad är uteslutet. Tingsrätten delar även utredarnas bedömning att det finns en risk att en ensam vårdnad kan leda till att den andra föräldern stängs ute från Alexanders liv. Det skulle inte vara till Alexanders bästa.

Efter en sammantagen bedömning finner tingsrätten därför, i likhet med vårdnads-, boende- och umgängesutredningen, att det får anses bäst för Alexander att låta den gemensamma vårdnaden bestå.

Boende

Nästa fråga för tingsrätten att ta ställning till är var Alexander ska ha sitt stadigvarande boende. Vid bedömningen av var ett barn ska bo ska tingsrätten beakta flera faktorer, bl.a. föräldrarnas lämplighet, barnets behov av kontinuitet och föräldrarnas möjlighet att tillgodose att barnet får en nära och bra kontakt med båda sina föräldrar.

Kontinuitetsprincipen innebär att ett barn inte i onödan ska flyttas från dess invanda miljö.

Båda parterna har anfört att den andra föräldern är olämplig som boendeförälder. De har därvid båda anfört att den andra föräldern brister i sin kommunikation och i att lämna information i frågor rörande Alexander. Av vårdnads-, boende och umgängesutredningen framgår det att utredarna bedömer att avståndet mellan föräldrarnas boenden är för långt för att Alexander ska kunna pendla till förskolan och senare till skolan. Utredarna har vidare anfört att Carmen Dehqan är den förälder som tagit huvudansvaret för Alexander och att han under största delen av sitt liv bott med henne. Utredarna har gjort bedömningen att även om det finns brister hos Carmen Dehqan så överväger inte bristerna en ändring av boendet.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Tingsrätten har ovan funnit att ingen av parterna är olämplig att ta hand om Alexander. Alexander har enligt utredningen ett stort behov av kontinuitet. Under den större delen av sitt liv har Alexander bott hos Carmen Dehqan där även hans lillebror i dag bor. Alexander går också i förskolan i Enköping där Carmen Dehqan bor. Nicolas Toro Bravo bor idag tillsammans med sin mamma och sambo i en lägenhet relativt lång väg från Alexanders nuvarande boende och förskola. Dessa omständigheter talar för att Alexander ska bo hos Carmen Dehqan.

Det finns emellertid omständigheter hos Carmen Dehqan som tingsrätten finner oroväckande. Nicolas Toro Bravo har uppgett att han stängs ute från information gällande Alexander. Vidare har Carmen Dehqan vid flera tillfällen vägrat att lämna ut Alexander till Nicolas Toro Bravo. Ett boende hos den ena föräldern innebär att den föräldern får ett större ansvar när det gäller att samarbeta med den andra föräldern. Det är boendeföräldern som har mer information om barnet och som ska lämna informationen till den andre föräldern. Boendeföräldern har också större möjligheter att påverka barnet och måste då särskilt uppmuntra barnets intresse av att umgås med den andre föräldern. Tingsrätten bedömer att det finns en risk för att Carmen Dehqan brister i dessa avseenden. Tingsrätten finner emellertid att det mot bakgrund av avståndet mellan föräldrarnas boenden, och Alexanders behov av kontinuitet, för

närvarande får anses bäst för honom att bo kvar hos Carmen Dehqan i Enköping där han har rotat sig. Boendet hos Carmen Dehqan förutsätter dock att hon uppfyller boendeföräldrarnas skyldigheter som angetts ovan.

Umgänge

Tingsrätten har även att pröva vilken rätt Alexander ska ha till umgänge med Nicolas Toro Bravo. Tingsrätten ska vid bedömningen av umgängesfrågan bl.a. fästa särskild vikt vid att Alexander ska ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar.

Tingsrätten har ovan kommit fram till att det inte föreligger risk för att Alexander utsätts för våld, kränkande behandling eller något annat olämpligt beteende vid umgänge med Nicolas Toro Bravo. I vårdnads-, boende- och umgängesutredningen har utredarna bedömt att Alexander har fortsatt behov av rikligt umgänge med Nicolas Toro Bravo. Även föräldrarna är i stort överens om att Alexander ska ha ett omfattande umgänge med Nicolas Toro Bravo. Carmen Dehqan har medgett Nicolas Toro Bravos umgängesyrkanden till stor del, men parterna har olika uppfattning i vissa delar.

Tingsrätten gör följande bedömning i de delar parterna inte är överens.

Tingsrätten bedömer att det är bäst för Alexander att ha rätt till ett något längre helgumgänge med Nicolas Toro Bravo så att han får tid att komma in i en ny miljö och längre tid att umgås med Nicolas Toro Bravo. Alexander ska därför ha rätt till umgänge med Nicolas Toro Bravo varannan helg från torsdag eftermiddag till måndag morgon. Tingsrätten anser inte att det är ett hinder mot sådant umgänge att Alexander då eventuellt kommer att vara ledig från förskolan vissa fredagar, under förutsättning att det sker på ett kontinuerligt och förutsebart sätt.

Vad gäller sommarumgänget bedömer tingsrätten att det är bäst för Alexander att få umgås fyra hela veckor med Nicolas Toro Bravo på det sätt som Nicolas Toro Bravo yrkat. Alexander får på så vis tillfälle till ett omfattande och regelbundet umgänge som gör att han och Nicolas Toro Bravo kan upprätthålla sin relation med varandra. För att

minska konfliktytorna mellan parterna anser tingsrätten att parterna varje år ska meddela varandra senast den 1 april vilka veckor de önskar ha sommarumgänge. Parterna ska ha förtur att välja veckor vartannat år. Beträffande sommaren 2019 har Nicolas Toro Bravo uppgett att han har semester v. 38 och 39, som är i september. Tingsrätten finner att Alexander ska ha rätt att umgås med Nicolas Toro Bravo de veckorna samt v. 29 och 30 såsom Nicolas Toro Bravo yrkat.

Alexander ska även ha rätt till umgänge med Nicolas Toro Bravo under de perioder som motsvarar skolornas lov. Tingsrätten bedömer emellertid att det är bäst för Alexander att få umgås vartannat lov med Nicolas Toro Bravo och vartannat lov med Carmen Dehqan. På det sättet får Alexander möjlighet till längre perioder med ledig tid med båda sina föräldrar. Med hänsyn till Alexanders behov av trygghet och kontinuitet ska överlämning efter sådant umgänge ske dagen före första skoldagen efter lovet kl. 16.00.

Interimistiskt förordnande

Det är förenligt med Alexanders bästa att det som tingsrätten har kommit fram till i fråga om vårdnad, boende och umgänge ska gälla omedelbart.

Rättshjälpersättning

Vad Anna Edelhjelm begärt i rättshjälpersättning är skäligt och ska fastställas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (TR 02)

Ett överklagande ställs till Svea hovrätt och ska ha kommit in till tingsrätten **senast den 19 juni 2019.**

Malin Stensbäck

I avgörandet har rådmannen Malin Stensbäck samt nämndemännen Anja Lampinen, Joakim Brofalk och Per Alm (skiljaktig) deltagit. Rätten är inte enig. **Skiljaktig mening, se nästa sida.**

Nämndemannen Per Alm är skiljaktig i frågan om Alexanders stadigvarande boende och anför följande.

Såsom majoriteten funnit ska föräldrarna ha fortsatt gemensam vårdnad om Alexander. Jag är emellertid skiljaktig i fråga om var Alexander ska bo.

Av utredningen framgår det att Carmen Dehqan har en problematisk bakgrund. Hon har sedan hon var gravid med Alexander varit föremål för flera orosanmälningar och har flyttat ett stort antal gånger med Alexander vilket inte har varit bra för honom. Det har vidare framkommit att Carmen Dehqan som boendeförälder har undanhållit information från Nicolas Toro Bravo samt ställt orimliga krav på honom att på egen hand leta upp relevant information om exempelvis Alexanders vårdkontakter.

Nicolas Toro Bravo har ett fast boende och ett stort familjenätverk som skulle vara Alexander till gang. Han har även visat att han är villig att kommunicera och samarbeta med Carmen Dehqan. Nicolas Toro Bravo har visat att han är den förälder som på bäst sätt skulle tillgodose Alexanders rätt till en god och nära kontakt med båda sina föräldrar.

Mot bakgrund av det ovanstående är Nicolas Toro Bravo den mest lämpliga boendeföräldern och det är till Alexanders bästa att han får ha sitt stadigvarande boende hos Nicolas Toro Bravo. Alexander ska ha rätt till umgänge med Carmen Dehqan på det sätt hon yrkat.

Överröstad i denna fråga är jag i övrigt ense med majoriteten.



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.